



Accusé de Réception de Commande

Nos Ref : 1805027898

Vos Ref : LEMONNIER

Saisisseur : ARNDON

Code Client : PRM259524 Edité le : 16/05/2018

Adresse de Livraison

OUVERTURES DE BRETAGNE +P+ SARL

ZA LA VILLANSOIS

35133 BILLE

Tel : 0299976704 Fax : 0299975040

Toutes nos menuiseries sont de fabrication française

Vos Interlocuteurs

Menuiserie : COTTIN Karine / Tel : 02 97 25 95 79 / Fax : 02 51 43 23 00 / Email : commandes@atlantem.fr

Article - Désignation		Dormant	Ouvrant	Volet	Sem Liv
001 / Menuiserie AM-X Repère : A					
Quantité : 1					25
Prix Unitaire : 1 292,67€		Ouverture intérieure	Type d'ouvrant : Porte de service 2 vantaux		
Plus Value Totale : 0,00€		Hauteur Allège : 0 mm	Gauche Tirant		
Total 1 292,67€		Dormant de base sans Aile	Serrure à relevage		
Vos Cotes		Seuil alu 20 mm	Verrous Haut et Bas Manuels		
Tableau		Sans languette	Ouvrant ALU		
H : 1890 mm		Habillage Extérieurs HDG : Cache-Rainure	Battement réduit		
L : 1170 mm		Pattes pour dormant de Base	2/3 sur Vantail Principal [Clair de Vitrage		
Hors Tout fab cadre nu		1 Grille 30 m3/h	Largeur de passage : 664		
H : 1923 mm		Vitrage Panneau Lisse	Hauteur Poignée à 1050		
L : 1236 mm			Hauteur du sol à la poignée : 1082		
			Garniture Poignée : Standard		
			Poignée INOX Cylindre : V5 Néo + Bouton		
			Moleté		
			Vitrage POSE		
Finition ext Alu Noir 9005 satiné et Finition int Alu Noir 9005 satiné					
Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle					
Ouvrant 1 zone					
Nombre de Chassis : 1					
Type de Pose : Applique					
---- Commentaire ----					
POIGNEE NOIRE PAS A L'OFFRE					



Conditions de Paiement

Mode : LCR directe

Délai : 30 jours

Echéance Début : Fin de mois

Echéance Fin : Fin de mois

Nbre Chassis : 1

Devise			
Pourcentage T.V.A	Montant T.V.A	TOTAL H.T	TOTAL T.T.C
20,00 %	258,53 €	1 292,67€	1 551,20€

Veuillez contrôler les informations techniques, dimensionnelles, quantitatives et tarifaires ainsi que l'adresse de livraison. Sans retour de votre part par fax ou par mail sous 48h, tous ces éléments seront considérés comme validés. Aucune modification de commande ne sera acceptée au-delà de ce délai de 48h et toute modification de l'adresse de livraison sera soumise à facturation de 90 € HT par Atlantem. En cas exceptionnel et confirmé par notre service client, les modifications acceptées après 48 heures donneront lieu à facturation de la part d'Atlantem des coûts engagés pour la commande. Le délai et l'acceptation de la commande par d'ATLANTEM ne se fera que sous réserve de l'aval de nos services financiers. Nous vous rappelons que les produits livrés et facturés demeurent notre propriété jusqu'à leur paiement. L'acheteur sera néanmoins responsable des produits dès leur mise à disposition. Veuillez-vous référer à nos tarifs en vigueur dans lesquels sont insérés nos conditions générales de vente. Ce prix inclut la livraison en semi-remorque. Pour toute demande particulière de livraison, un devis sera établi pour évaluer le coût du service. La sécurité et l'accessibilité du chantier pour la livraison demeure à la charge du client. Un représentant de la société doit être présent sur les lieux pour vérifier la livraison et signer le bon de livraison. Notre prix n'inclut pas la pose, ni les accessoires de pose, ni les produits d'étanchéité. La responsabilité de la mise en œuvre et de la pose est à la charge exclusive du client. Avant acceptation de l'offre, le client est invité à effectuer une étude complète du bâtiment afin de s'assurer de sa capacité à conserver le confort et la performance liés aux produits ATLANTEM. Cette étude ne relève pas des attributions d'ATLANTEM et nous déclinons toute responsabilité en cas d'insuffisance quelle qu'elle soit dont l'origine ne serait pas exclusivement imputable aux produits ATLANTEM. Le client reconnaît avoir reçu les conditions générales de vente figurant en annexe, les avoir lues et acceptées en l'état. Pénalités de retard de paiement = taux BCE + 10 pts ; pas d'escompte pour paiement anticipé ; indemnité forfaitaire de recouvrement pour paiement tardif : 40 €.

ATLANTEM INDUSTRIES, SAS au capital de 626 917 €, Siège social Parc d'activités « La Niel » - BP 21 - 56920 NOYAL-PONTIVY - RCS Lorient 340 137 736, Code TVA : FR8934013773600021, APE : 1623 Z - Tel : 02 97 25 95 69 et Fax : 0811020400

Conditions Générales de Vente ATLANTEM

PREAMBULE

Toutes nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales ci-après énoncées, sauf dérogation écrite de notre part. L'ouverture d'un compte dans nos livres ou le fait de nous passer commande, que ce soit par téléphone ou par écrit, ou toute confirmation de commande emporte de plein droit l'acceptation et l'adhésion du client sans réserve des présentes conditions. Tout autre document émanant du client, notamment des conditions générales d'achat, ne nous sont pas opposables.

Le bon de commande émanant du client ne peut être considéré comme formant contrat de vente que si notre société en accuse réception par écrit, sous forme de confirmation de commande.

Le fait, pour notre société, de ne pas se prévaloir de l'application de tout ou partie des dispositions des présentes conditions générales ne pourra être interprété comme valant renonciation à nos droits et à nous en prévaloir ultérieurement.

ARTICLE 1 - PRIX - OFFRE - CONFIRMATION DE COMMANDE

Les prix s'entendent franco de port, et sont établis hors taxes (hors vente aux consommateurs) par référence au tarif en vigueur à la date de réception de la commande. Nos offres sont valables 2 mois à compter de leur date d'établissement. Passé ce délai, elles peuvent être modifiées.

Toute commande ne devient définitive pour notre société que si elle est confirmée par écrit par notre service commercial et si elle est accompagnée du paiement.

Les ajouts et modifications sur quantité, prix, qualité, valeurs dimensionnelles devront faire l'objet d'une lettre de confirmation dans les 48 heures suivant la réception de la confirmation de commande émise par notre société, ceci pouvant entraîner une modification des conditions préalablement fixées. Nous nous réservons la possibilité de facturer au client la part de commande traitée avant la demande de modification.

Le bénéfice de la commande est personnel au client et ne peut être cédé sans notre accord écrit et préalable.

ARTICLE 2 - DETERMINATION DES MARCHANDISES

Notre société ne vend pas de produits standards. Les marchandises vendues sont déterminées par référence aux produits désignés dans la confirmation de commande de notre société. Il appartient au client de vérifier le contenu de nos offres et de s'assurer qu'elles correspondent à ses besoins, aux conditions d'emploi prévues et aux conditions de pose du chantier.

ARTICLE 3 - DELAI DE LIVRAISON

Sauf en cas de vente à un consommateur au sens du Code de la consommation (ci-après désigné « Consommateur »), les délais de livraison communiqués n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent aucun engagement contractuel de notre part. Leur dépassement ne peut en aucun cas donner lieu à annulation de la commande ni au paiement d'une quelconque indemnisation.

ARTICLE 4 - TRANSPORT ET LIVRAISON

Les marchandises expédiées (que le transport soit réalisé par nos soins ou par un transporteur tiers) sont vendues, prises et agréées départ usine, et voyagent toujours aux risques et périls du client, sous réserve des dispositions contraires du code de la consommation en cas de vente à un Consommateur. Le client doit vérifier les marchandises livrées en présence du transporteur, au moment de la réception.

Conformément à l'article L.133-3 du code de commerce, toute réserve doit être confirmée par LRAR au transporteur dans les trois jours qui suivent la livraison. Le client doit inscrire les réserves d'usage quant aux défauts apparents sur le bordereau de livraison et sur le récépissé de transport. Il dispose en outre d'un délai de 8 jours à compter de la livraison des marchandises pour émettre des réserves quant à la non-conformité ou défauts non-apparents pouvant affecter les marchandises livrées. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne pourra être admise par notre société.

Les marchandises transportées par nos soins dans nos véhicules sont acheminées au lieu de livraison désigné par le client. Sous réserve des dispositions contraires du code de la consommation en cas de vente à un Consommateur, les opérations de déchargement et de manutention sont à la charge et aux risques du client qui doit mettre à disposition le personnel et le matériel nécessaire. A défaut, en l'absence de réceptionnaire, dès lors que le chauffeur appose sa signature sur le document de transport (laissé sur place), la livraison est réputée effectuée aux risques et périls du client et ce sans préjudice du respect des formalités et délais de l'article L. 133-3 du Code de commerce.

Lors de la livraison, le site doit être d'un abord facilement accessible, sans dangers et sans risques pour le personnel, les véhicules et les marchandises et ce, sous la seule responsabilité du client. S'il estime que ces conditions ne sont pas réunies, le conducteur du véhicule est autorisé à refuser d'exécuter la livraison au lieu indiqué.

Notre responsabilité est expressément exclue pour tout dommage causé par un de nos véhicules du fait d'un accès difficile ou d'un terrain inapproprié. Le client doit s'assurer de l'accessibilité de nos véhicules aux lieux de livraison et doit assumer la direction des manœuvres nécessaires tant à l'accès qu'à la circulation du véhicule et à son déchargement. Le client est seul responsable des éventuels dommages causés à ou par nos véhicules à l'intérieur des installations du destinataire.

ARTICLE 5 - DROIT DE RETRACTATION (article applicable seulement en cas de vente à distance et de vente hors établissement à un Consommateur)

Le client dispose d'un délai de 14 jours à compter de la réception des marchandises pour exercer son droit de rétractation et nous notifier sa décision de nous retourner les produits. Dans le cas où les marchandises d'une même commande font l'objet de plusieurs livraisons successives, le délai de rétractation ci-dessus court à compter de la réception des derniers produits livrés. **Le droit de rétractation ne peut être exercé pour des produits fabriqués selon les spécifications du client ou nettement personnalisés.** Le client devra nous informer de l'exercice de son droit de rétractation en nous retournant le formulaire de rétractation joint au contrat ou à la confirmation de commande ou tout autre document écrit exprimant clairement l'exercice de son droit de rétractation. Le client devra nous retourner les marchandises pour lesquelles il a exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter. Le client sera remboursé du prix des marchandises et des frais de livraison éventuellement supportés. Les frais de retour des marchandises concernés sont à la charge du client.

ARTICLE 6 - GARANTIE / RESPONSABILITES

6.1 Ventes aux Consommateurs

Notre société est tenue des défauts de conformité des marchandises dans les conditions des articles L211-4 et suivants du code de la consommation et des défauts cachés des marchandises vendues au sens des articles 1641 et suivants du code civil.

Dans le cadre de la garantie légale de conformité, le Consommateur :

- bénéficie d'un délai de 2 ans à compter de la délivrance de la marchandise pour agir

- peut choisir entre la réparation ou le remplacement de la marchandise, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L211-9 du code de la consommation,

- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité de la marchandise durant les 6 mois suivants la délivrance de la marchandise. Ce délai sera porté à 24 mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les marchandises d'occasion.

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.

Le Consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil. Dans cette hypothèse, le Consommateur peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du code civil.

Aucune garantie n'est accordée aux Consommateurs au-delà des garanties légales.

6.2 Ventes à des Clients non Consommateurs

La présente clause de garantie ne joue que sous réserve du respect par le client d'un délai de réclamation de 8 jours prévus ci-dessus

Le client bénéficie de la garantie légale contre tout défaut de construction, ou de fonctionnement et contre tous vices de matière. Le client est tenu d'apporter tout élément de preuve de ces défauts ou vices. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement gratuit des pièces prouvées défectueuses livrées par nous. Notre responsabilité est **expressément limitée au montant de la commande**. Elle est par ailleurs expressément **exclue pour tout dommage immatériel**.

Toute action concernant les contrats, écrits ou verbaux, passés entre notre société et le client, ne sera recevable que si elle a été engagée dans le délai d'un an à dater du jour auquel s'est produit l'événement faisant l'objet d'une telle action.

La réparation, la modification ou le remplacement de pièces pendant la période de garantie indiquée ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai de garantie.

Les réclamations éventuelles ne pourront en aucun cas justifier un retard ou un refus à régler nos factures.

6.3 Ventes à tous clients, y compris aux Consommateurs

Sont exclus de la garantie de notre société les défauts dus : - à un déchargement, une manutention incorrecte avant ou après montage, ou un stockage défectueux ; - à une pose non conforme aux règles de l'art ; - à des coups ou des rayures après la mise en place et pendant la durée du chantier ; - à un défaut d'entretien ; - à l'usure normale ; - à des modifications ou remplacements des pièces d'origine, ou une mise en conformité sans notre accord. Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué sans notre consentement écrit, ce consentement n'impliquant de notre part aucune reconnaissance de responsabilité. Les marchandises susceptibles de présenter un vice doivent être tenues à notre disposition pour constatation pendant 8 jours au moins après que la réclamation nous soit parvenue. Toute mise en conformité réalisée par le client sans l'accord de notre société entraîne la perte du droit à garantie.

ARTICLE 7 - RESERVE DE PROPRIETE / RISQUES

Le transfert de propriété des marchandises est suspendu au paiement complet et effectif du prix en principal et accessoires. Par paiement, il faut entendre soit la remise effective d'espèces, soit l'encaissement de chèques, soit le paiement d'effet de commerce échu. Le client devra nous informer immédiatement de toute mesure, action, saisie, réquisition, confiscation ou de tout autre mesure pouvant mettre en cause les droits de propriété de notre société sur les marchandises. En cas de non-paiement par le client d'une seule échéance, nous pourrions exiger par LRAR sans perdre aucun de nos droits, la restitution des marchandises aux frais et risques du client. Ces dispositions ne font pas obstacles au transfert au client, dès la sortie de nos entrepôts, des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner, sous réserve des dispositions contraires au code de la consommation en cas de vente à un Consommateur.

ARTICLE 8 - CONDITIONS DE REGLEMENT

Sauf convention particulière, le paiement des marchandises se fait comptant et sans escompte. Les sommes versées d'avance par le client en règlement du prix des marchandises constituent des acomptes. Aucune réclamation ou contestation n'autorise le client à suspendre le paiement de la facture. Aucune opposition, ni droit de rétention ne sont admis à l'égard de nos créances. Seuls les avoirs émis par notre société peuvent annuler partiellement ou totalement nos factures.

En cas de retard de paiement, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, les commandes en cours peuvent être suspendues ou résiliées de plein droit par notre société, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts. En cas de non-respect des conditions de paiement convenues, même d'une seule échéance, l'ensemble des sommes dues à notre société par le client deviendront immédiatement exigibles. En cas de règlement après la date de paiement indiquée sur la facture, ou au-delà du délai fixé par les présentes conditions générales, le client est redevable de plein droit d'une pénalité pour retard de paiement calculée par application d'un **taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage**. L'absence de retour 15 jours avant son échéance d'un effet envoyé à l'acceptation équivaldra à un impayé et le dernier avis adressé vaudra mise en demeure. Outre les pénalités de retard définies ci-dessus, tout client en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à notre égard d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, sans préjudice de toute demande d'indemnisation complémentaire sur justificatifs. Toute créance impayée, avec ses accessoires, après mise en demeure est majorée de 15 % (QUINZE POUR CENT) à titre de pénalité complémentaire.

ARTICLE 9 - GARANTIE DE PAIEMENT

Nous sommes seuls juges des encours que nous acceptons de prendre sur nos clients non Consommateurs et ce sans avoir à justifier nos positions, ni dévoiler nos sources. Nous nous réservons la possibilité de demander au client de nous fournir toute garantie, caution ou sûreté, bonne et solvable, propre à couvrir ses engagements. En cas de refus ou d'impossibilité, ou en cas de refus d'accord de notre assurance-crédit, nous nous réservons le droit de ne pas honorer la commande ou de refuser tout crédit et d'exiger un paiement comptant à réception de commande.

Le client ayant la qualité d'entreprise principale doit respecter les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance et justifier de l'accomplissement des formalités effectuées. Il devra fournir une caution bancaire équivalente au montant du marché, ou à défaut, régulariser avec son client une délégation de paiement. **La mise en fabrication n'interviendra qu'après acceptation de cette garantie et réception effective de tous documents afférents à cette garantie.**

ARTICLE 10 - SUSPENSION - EXTINCTION DU CONTRAT

Tout cas de force majeure ainsi que tous mouvements populaires, grèves, épidémies, interruption ou perturbation de transport, pénuries de matières premières ou d'énergie, accidents, incident de fabrication ou d'exploitation, ayant une conséquence directe ou indirecte sur les livraisons, suspendent de plein droit les obligations de notre société et nous en déchargent éventuellement s'ils présentent un caractère définitif, sans préavis ni indemnités.

L'inexécution des obligations du client en matière de constitution de garantie au profit de notre société suspend l'exécution du contrat tant que ladite obligation n'a pas été satisfaite. Si l'obligation n'est pas satisfaite dans un délai de 8 jours après mise en demeure restée infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit.

La résiliation en cas d'inexécution des obligations du client ouvrira droit au profit de notre société à des dommages et intérêts. Dans le cas où notre société aurait fabriqué en tout ou partie des produits contractuels, les dommages et intérêts seront du même montant de la valeur hors taxes de ceux-ci. Dans les autres cas, les dommages et intérêts seront de 10 % du montant hors taxes de la valeur des marchandises commandées, telles que figurant dans la confirmation de commande.

ARTICLE 11 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION - LOI APPLICABLE

En cas de contestation ou litige relatif aux présentes conditions générales, aux éventuelles conditions particulières, ainsi qu'aux ventes et autres actes passés entre le client et notre société, les parties pourront recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends (par exemple, conciliation ou transaction) ou soumettre leur litige au tribunal compétent, qui en cas de vente à un non Consommateur sera le Tribunal de commerce du lieu du siège social de notre société, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. La loi applicable est la loi française.